MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Simplificación de Trámites y Regulaciones

Nación, provincias y municipios adheridos se comprometen a publicar todos sus trámites con requisitos, plazo y costo; a resolver habilitaciones comerciales y permisos de obra con plazo máximo, aprobación automática y control posterior en los casos de bajo riesgo; a inventariar y depurar sus normas; y a que cada tasa municipal tenga su servicio y su monto publicados. La Nación mide y publica el avance de cada jurisdicción.

Propuesta 29: Empresa en 24 horas y menos trámites en todo el país
Cuándo: Fase I · año 1 (firma tras la sanción de la ley de simplificación; metas a 24 meses)
Trámite: Acuerdo Nación-provincias (art. 125 CN), con adhesión municipal por ordenanza. Lo firman el Jefe de Gabinete de Ministros y los gobernadores; ratificación por ley de cada provincia.

CONSIDERANDO:

Que la mayor parte de los trámites que enfrentan las personas y las empresas para trabajar, construir o abrir un comercio dependen de las provincias y de los municipios.

Que el Convenio federal de la Ventanilla Única «Empresa en 24 horas» ya prevé, para las habilitaciones de bajo riesgo, un plazo máximo, la aprobación automática y el control posterior, y que conviene extender esas reglas a todos los trámites y a las normas de cada jurisdicción.

Que la Ley N° 27.742 incorporó al artículo 10 de la Ley N° 19.549 el silencio con sentido positivo para las autorizaciones administrativas regladas en el orden nacional.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan reducir y simplificar los trámites y las regulaciones que pesan sobre las personas y las empresas en sus respectivas jurisdicciones, con metas comunes, plazos y medición pública del avance.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Catálogo de trámites. Cada provincia publicará, dentro de los doce (12) meses de su adhesión, un catálogo digital de todos sus trámites con sus requisitos, el plazo máximo para resolver y su costo, y no exigirá requisitos que no figuren en él. Promoverá que sus municipios adopten la misma regla.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Habilitaciones y permisos de obra. Las provincias y los municipios adheridos resolverán las habilitaciones comerciales e industriales y los permisos de obra en los plazos máximos que publiquen. En las actividades y obras de bajo riesgo, que cada jurisdicción listará, regirán la presentación digital única, la aprobación automática si el organismo no se pronuncia en plazo y el control posterior, con facultades de clausura o paralización ante incumplimientos graves.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Silencio positivo. Las provincias adoptarán, por ley, el silencio con sentido positivo para sus autorizaciones administrativas regladas, con excepciones fundadas y publicadas, en términos equivalentes a los del inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Inventario y depuración de normas. Cada provincia realizará, dentro de los veinticuatro (24) meses de su adhesión, un inventario de sus normas generales vigentes y derogará expresamente las caídas en desuso, duplicadas o contradictorias, con los mismos criterios que la ley nacional de simplificación normativa.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Tasas municipales. Los municipios adheridos publicarán cada tasa que cobran, con el servicio concreto que retribuye, su monto o alícuota y lo recaudado en el último ejercicio, y no cobrarán tasas sin un servicio efectivamente prestado a quien la paga.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Asistencia y medición. La Nación, por intermedio de la Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital, brindará a las jurisdicciones adheridas las plataformas de la Ventanilla Única y de Trámites a Distancia, asistencia técnica y metodologías comunes, y publicará cada año un tablero con el avance de cada provincia y municipio en las metas de este Acuerdo.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Adhesión de los municipios. Los municipios adhieren al presente Acuerdo mediante acta suscripta por su Intendente, previa ordenanza que adopte las reglas de las cláusulas tercera y sexta.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Vigencia. El presente Acuerdo entra en vigencia para cada provincia con su ratificación por ley provincial.